

1500349-59.2021.8.26.0626

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO GUILHERME DE FARIA

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARLOS HENRIQUE FONSECA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO GUILHERME DE FARIA

VISTOS.

Carlos Henrique Fonseca, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a acusação, no dia 02 de outubro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

2ª Vara

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1500349-59.2021.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500349-59.2021.8.26.0626

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARLOS HENRIQUE FONSECA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO GUILHERME DE FARIA

VISTOS.

Carlos Henrique Fonseca, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a acusação, no dia 02 de

outubro de 2021, às 08h30min, na rua Joana Lourenço de Oliveira, 1, Pedreira, nesta cidade de Ubatuba, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar 10 pinos de cocaína, 35 porções de maconha, bem como 221 pedras de crack.

A denúncia foi recebida.

O réu apresentou resposta escrita (fls. 97/99).

Foi confirmado o recebimento da denúncia e determinada a realização de audiência (fls. 104/106).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, interrogando-se o réu ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência nos termos da denúncia e a Douta Defesa a absolvição do acusado e, em caso de condenação, pena mínima e substituição.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo Toxicológico (fls. 87/89), bem como pela prova oral produzida.

A autoria também é incontroversa.

O réu confessou o crime. Disse que aceitou vender drogas pois precisava de dinheiro.

Os policiais militares disseram que receberam notícia de tráfico de drogas no local e para lá se dirigiram. Relataram que o réu correu ao visualizar a viatura, mas foi alcançado e encontrado com uma sacola com as drogas narradas na inicial. Afirmaram que CARLOS HENRIQUE confessou a venda das drogas.

Não há nada nos autos que indique a intenção dos policiais de prejudicar o réu.

Assim, seus depoimentos devem ser observados como verdadeiros. Aliás, seria contraditório o Estado qualificar agentes para o combate ao crime e não acreditar nos depoimentos prestados por eles em juízo.

Dessa forma, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Observando as diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais, sendo que culpabilidade será considerada em cada uma das demais circunstâncias.

Nesse sentido, no que se refere aos motivos do crime, suas consequências, ao comportamento da vítima, à conduta social e à personalidade do agente, tem-se que não há qualquer elemento que torne a conduta do réu mais fortemente reprovável além do que já previsto no tipo penal em abstrato.

Segundo entendimento dos tribunais o simples fato de haver cocaína (ou mesmo crack) entre os entorpecentes não é suficiente para aumentar a pena.

Entretanto, a quantidade de drogas é grande. Assim, aumento a pena em 1/6 para fixa-la em 5 anos e 10 meses e 583 dias multa.

Não há agravante. Presente as atenuantes da confissão e da menoridade atenuo a pena, voltando ao patamar mínimo.

Aplicável, no presente caso, a causa de diminuição prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Verifica-se que o réu é primário, não possui maus antecedentes e não há notícias do seu envolvimento com organizações criminosas. Vale ressaltar que o réu disse que vendia drogas naquela ocasião porque precisava de dinheiro, nada indicando o envolvimento com o tráfico de drogas.

Sendo assim, reduzo a pena em 2/3 para fixa-la em 01 (um) ano e (08) oito meses de reclusão e (166) cento e sessenta e seis dias multa.

O crime é equiparado a hediondo (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), assim os réus iniciarão o cumprimento de sua pena no regime inicial FECHADO.

Ainda que seja prevista como inviável a substituição da pena privativa de liberdade conforme disposição do art. 44 da Lei de Drogas, tem-se que tal é amplamente aceito pelos Tribunais Superiores (posicionamento que passo adotar).

Nesse sentido, confira-se o entendimento que vem ganhando espaço no E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. CRIME PRATICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 11.343/06 E 11.464/07. ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS, RECONHECIMENTO DE PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. COMANDO LEGAL QUE DEVE SER COMPATIBILIZADO COM OS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF.

1. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do patamar mínimo. Entretanto, a utilização de circunstâncias inerentes ao tipo penal para exasperar a reprimenda enseja constrangimento ilegal.

2. No caso, a fundamentação relativa à culpabilidade não permite a majoração da pena-base, pois qualquer prática criminosa causa reprovação social, sendo inerente ao próprio tipo penal.

3. Embora não se olvide o teor do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, o fato é que mesmo para os crimes hediondos - ou a eles equiparados - a fixação do regime prisional para o início de cumprimento da privativa de liberdade há de levar em consideração a quantidade de pena imposta, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a presença de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

4. Considerando a quantidade de pena aplicada - 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão -, a quantidade de droga apreendida (35 g de cocaína), a primariedade e os bons antecedentes, e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é devido o estabelecimento do regime aberto para o cumprimento da privativa de liberdade e também a substituição da sanção corporal por duas medidas restritivas de direitos.

5. Ordem concedida para, de um lado, redimensionar a pena, de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e de outro, estabelecer o regime aberto para o cumprimento da privativa de liberdade e substituí-la por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. A implementação das restritivas de direitos fica a cargo do Juiz das execuções." (HC 164976 / MS, Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, j. 10/06/2010)

Assim, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO consistentes em prestação de serviço à comunidade pelo prazo da condenação, de acordo com determinação do juízo da execução e interdição temporária de direito, também pelo prazo da condenação, consistente na proibição ao acusado de frequentar locais onde haja o fornecimento e o consumo de bebidas alcoólicas.

Isso posto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu Carlos Henrique Fonseca, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial FECHADO e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS consistentes em prestação de serviço à comunidade pelo prazo da condenação, de acordo com determinação do juízo da execução, e interdição temporária de direito, também pelo prazo da condenação, consistente na proibição ao acusado de frequentar locais onde haja o fornecimento e o consumo de bebidas alcoólicas.

Faculto ao acusado a oportunidade de recorrer em liberdade, tendo em vista a substituição aplicada.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Autorizo a destruição das drogas.

Declaro a perda dos valores aprendidos em favor da União.

P.R.I

Ubatuba, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA